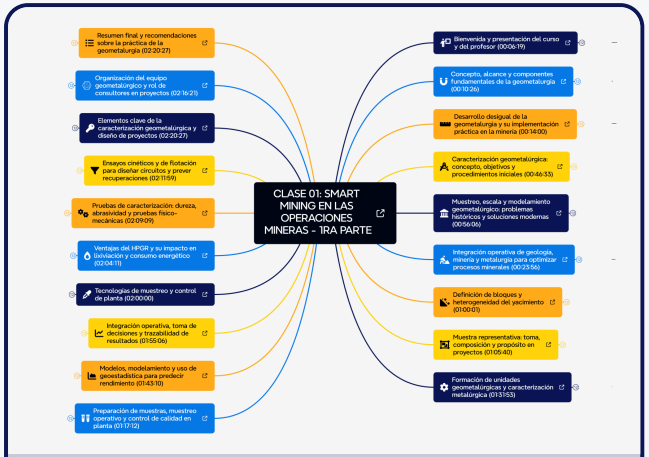
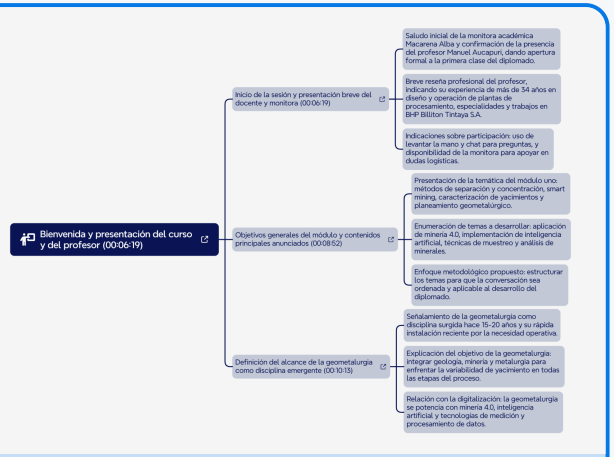
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación

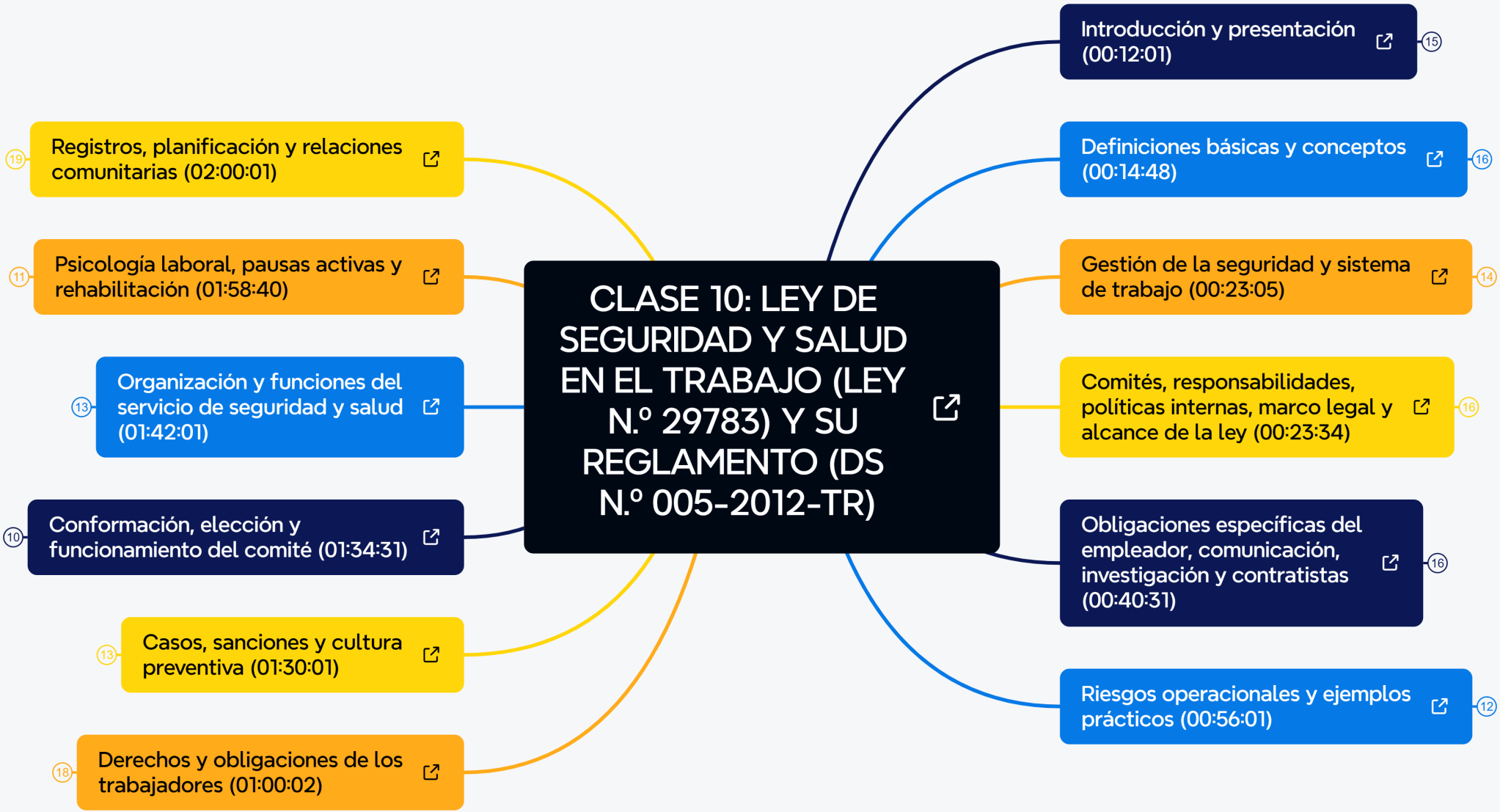


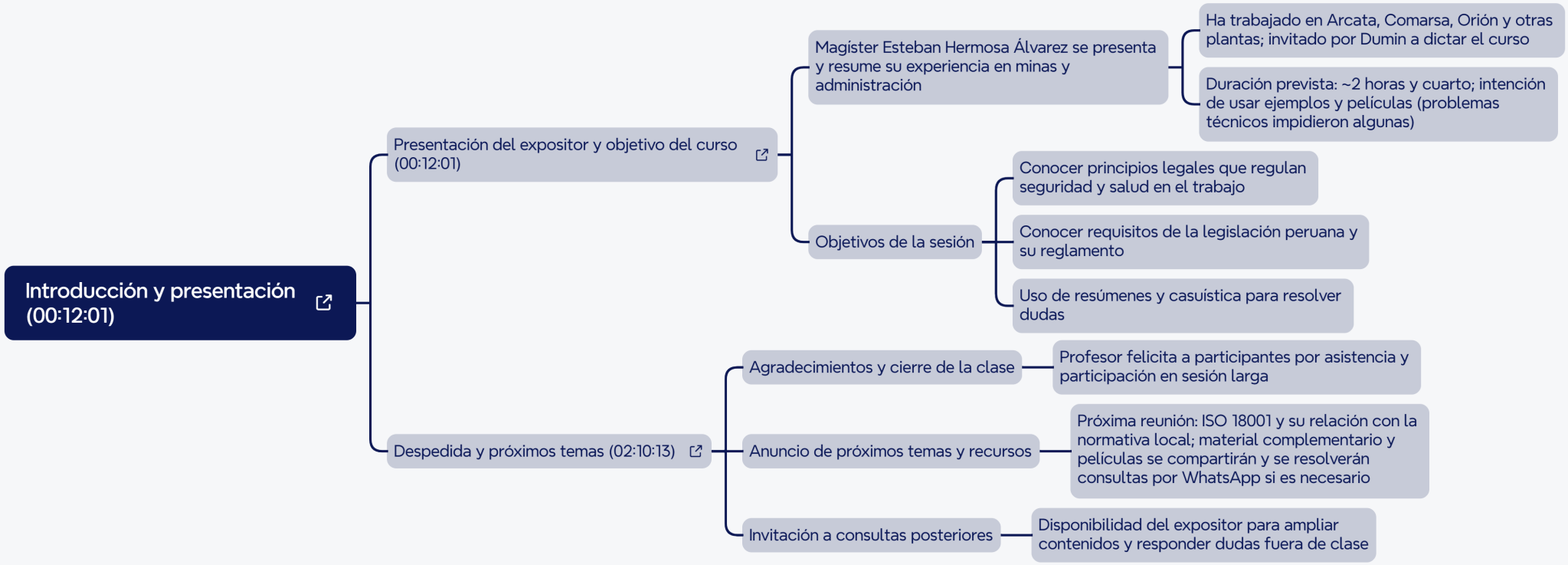
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

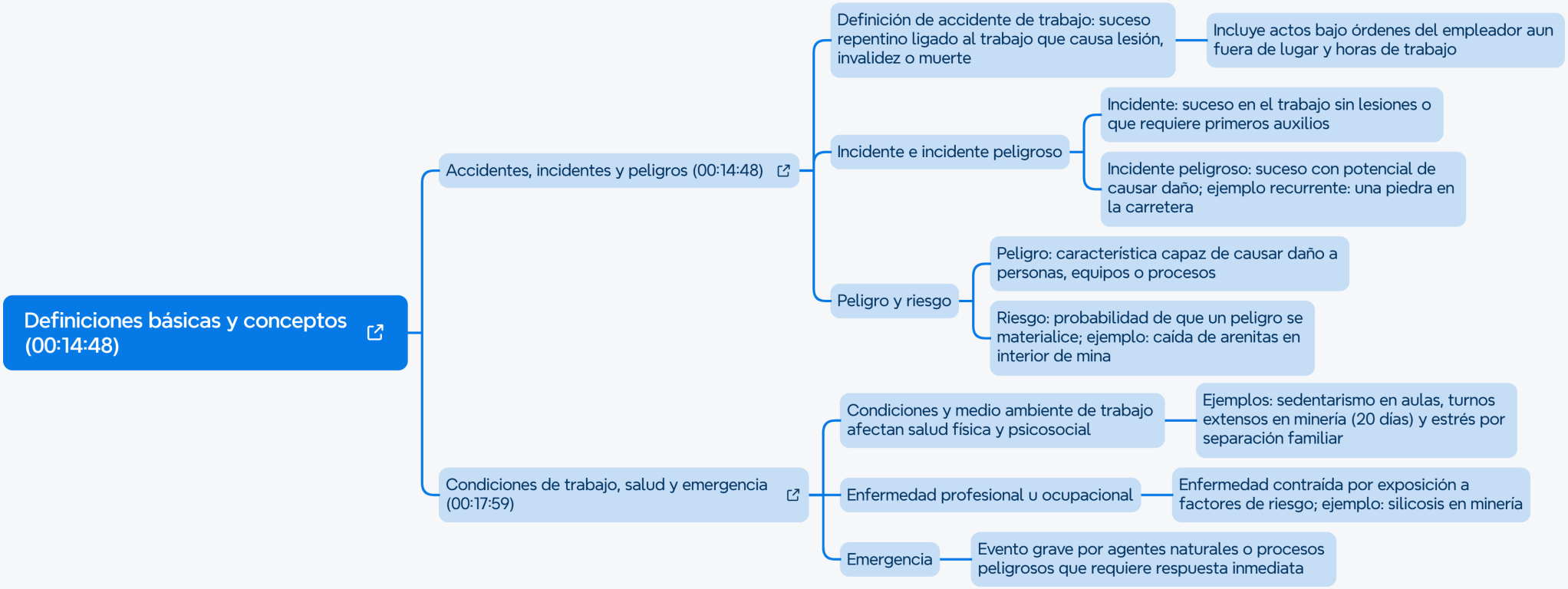
04. Amplía y descarga el mapa

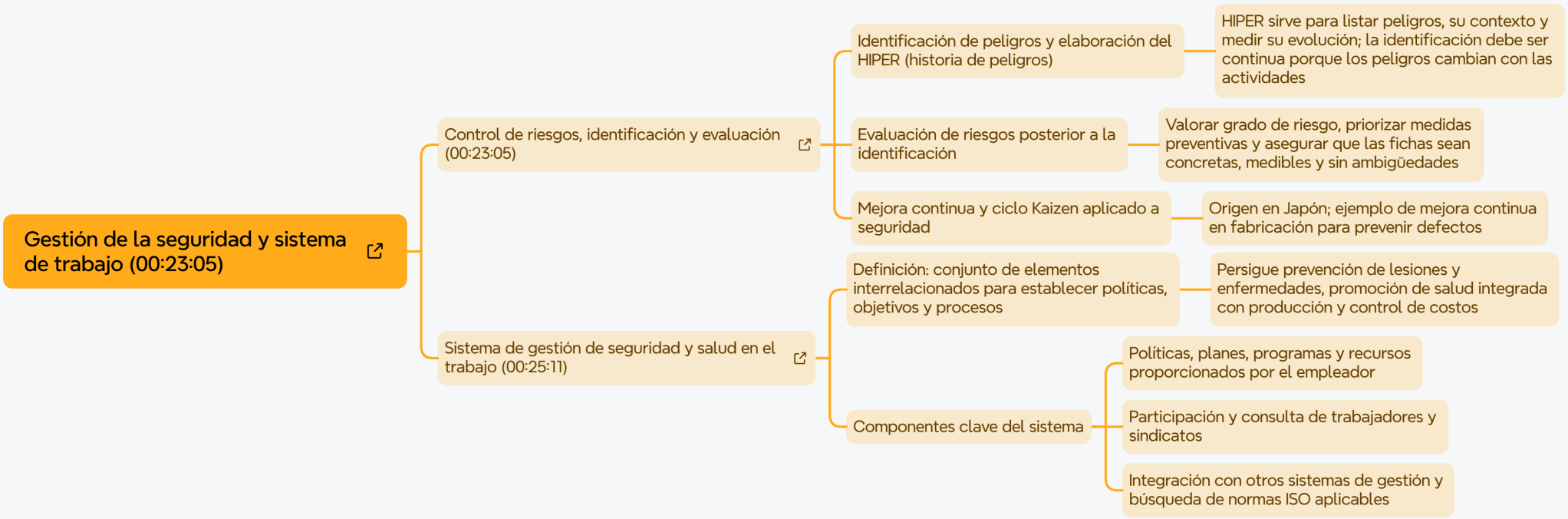
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

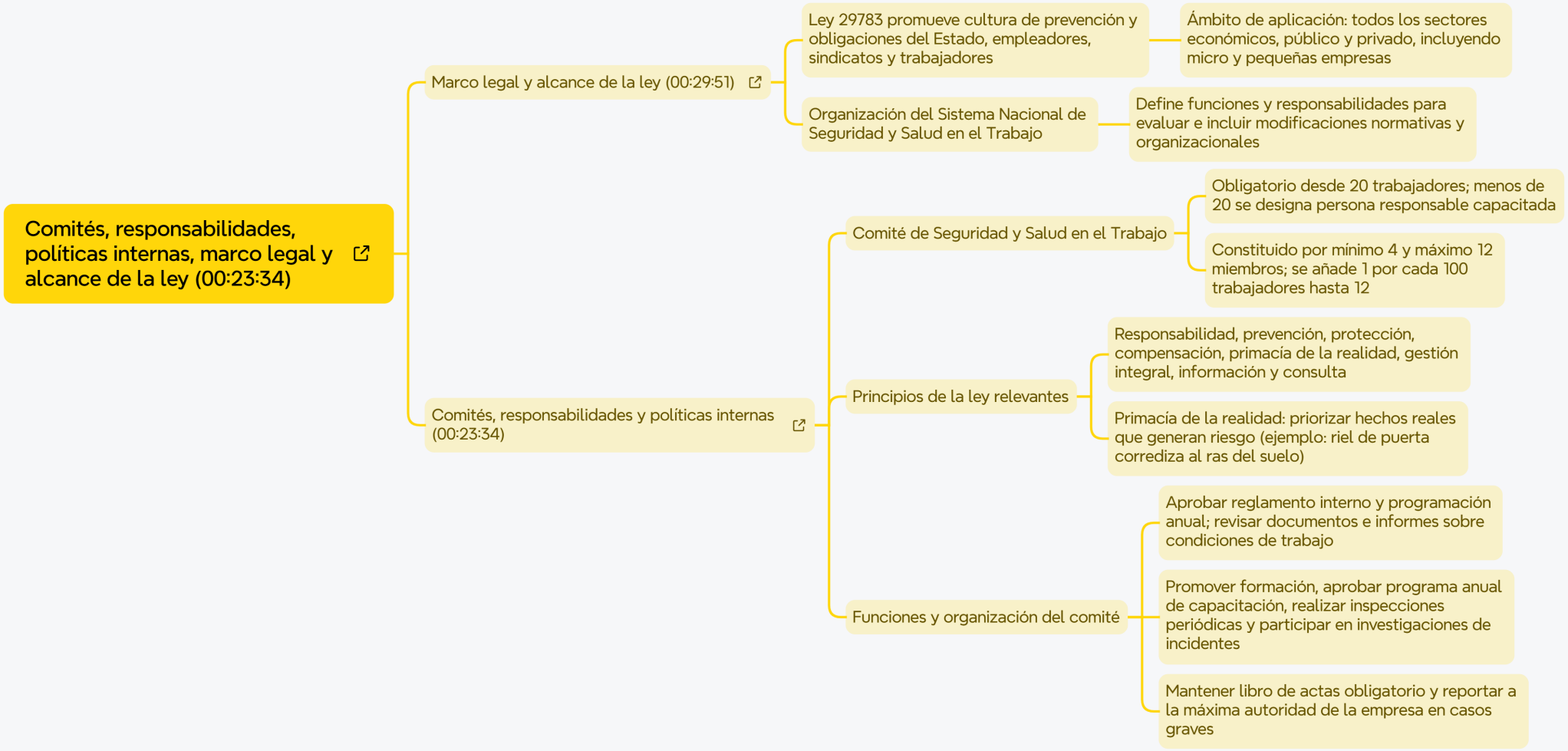
EDU MIN

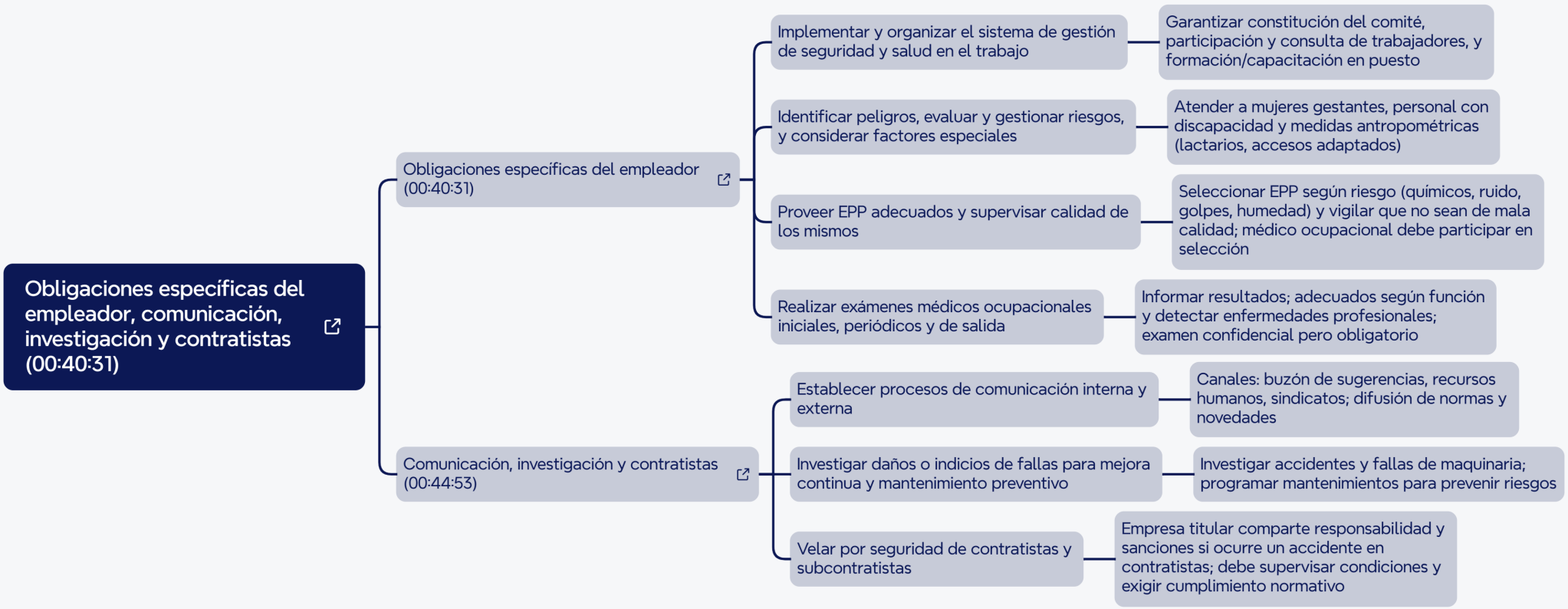

CLASE 10: LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LEY N.º 29783) Y SU REGLAMENTO (DS N.º 005-2012-TR)
Introducción y presentación (00:12:01)
15
Definiciones básicas y conceptos (00:14:48)
16
Gestión de la seguridad y sistema de trabajo (00:23:05)
14
Comités, responsabilidades, políticas internas, marco legal y alcance de la ley (00:23:34)
16
Obligaciones específicas del empleador, comunicación, investigación y contratistas (00:40:31)
16
Riesgos operacionales y ejemplos prácticos (00:56:01)
12
Registros, planificación y relaciones comunitarias (02:00:01)
19
Psicología laboral, pausas activas y rehabilitación (01:58:40)
11
Organización y funciones del servicio de seguridad y salud (01:42:01)
13
Conformación, elección y funcionamiento del comité (01:34:31)
10
Casos, sanciones y cultura preventiva (01:30:01)
13
Derechos y obligaciones de los trabajadores (01:00:02)
18

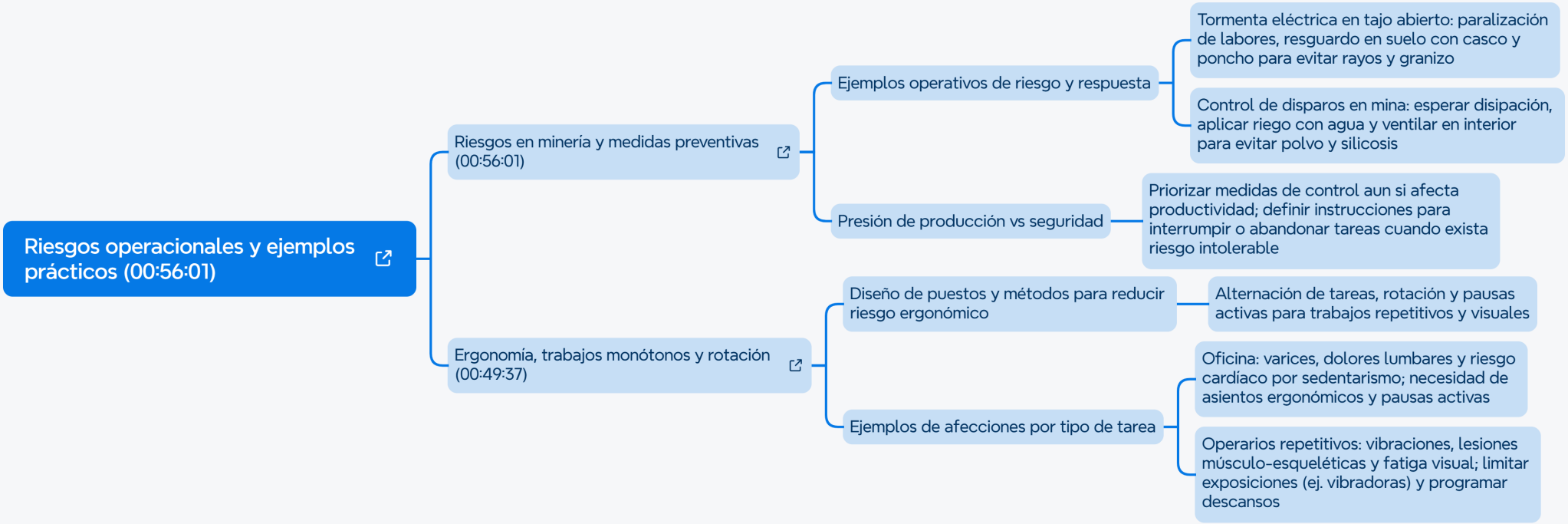

Introducción y presentación (00:12:01)
Presentación del expositor y objetivo del curso (00:12:01)
Magíster Esteban Hermosa Álvarez se presenta y resume su experiencia en minas y administración
Ha trabajado en Arcata, Comarsa, Orión y otras plantas; invitado por Dumin a dictar el curso
Duración prevista: ~2 horas y cuarto; intención de usar ejemplos y películas (problemas técnicos impidieron algunas)
Objetivos de la sesión
Conocer principios legales que regulan seguridad y salud en el trabajo
Conocer requisitos de la legislación peruana y su reglamento
Uso de resúmenes y casuística para resolver dudas
Despedida y próximos temas (02:10:13)
Agradecimientos y cierre de la clase
Profesor felicita a participantes por asistencia y participación en sesión larga
Anuncio de próximos temas y recursos
Próxima reunión: ISO 18001 y su relación con la normativa local; material complementario y películas se compartirán y se resolverán consultas por WhatsApp si es necesario
Invitación a consultas posteriores
Disponibilidad del expositor para ampliar contenidos y responder dudas fuera de clase


Definiciones básicas y conceptos (00:14:48)
Accidentes, incidentes y peligros (00:14:48)
Definición de accidente de trabajo: suceso repentino ligado al trabajo que causa lesión, invalidez o muerte
Incluye actos bajo órdenes del empleador aun fuera de lugar y horas de trabajo
Incidente e incidente peligroso
Incidente: suceso en el trabajo sin lesiones o que requiere primeros auxilios
Incidente peligroso: suceso con potencial de causar daño; ejemplo recurrente: una piedra en la carretera
Peligro y riesgo
Peligro: característica capaz de causar daño a personas, equipos o procesos
Riesgo: probabilidad de que un peligro se materialice; ejemplo: caída de arenitas en interior de mina
Condiciones de trabajo, salud y emergencia (00:17:59)
Condiciones y medio ambiente de trabajo afectan salud física y psicosocial
Ejemplos: sedentarismo en aulas, turnos extensos en minería (20 días) y estrés por separación familiar
Enfermedad profesional u ocupacional
Enfermedad contraída por exposición a factores de riesgo; ejemplo: silicosis en minería
Emergencia
Evento grave por agentes naturales o procesos peligrosos que requiere respuesta inmediata


Gestión de la seguridad y sistema de trabajo (00:23:05)
Control de riesgos, identificación y evaluación (00:23:05)
Identificación de peligros y elaboración del HIPER (historia de peligros)
HIPER sirve para listar peligros, su contexto y medir su evolución; la identificación debe ser continua porque los peligros cambian con las actividades
Evaluación de riesgos posterior a la identificación
Valorar grado de riesgo, priorizar medidas preventivas y asegurar que las fichas sean concretas, medibles y sin ambigüedades
Mejora continua y ciclo Kaizen aplicado a seguridad
Origen en Japón; ejemplo de mejora continua en fabricación para prevenir defectos
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (00:25:11)
Definición: conjunto de elementos interrelacionados para establecer políticas, objetivos y procesos
Persigue prevención de lesiones y enfermedades, promoción de salud integrada con producción y control de costos
Componentes clave del sistema
Políticas, planes, programas y recursos proporcionados por el empleador
Participación y consulta de trabajadores y sindicatos
Integración con otros sistemas de gestión y búsqueda de normas ISO aplicables

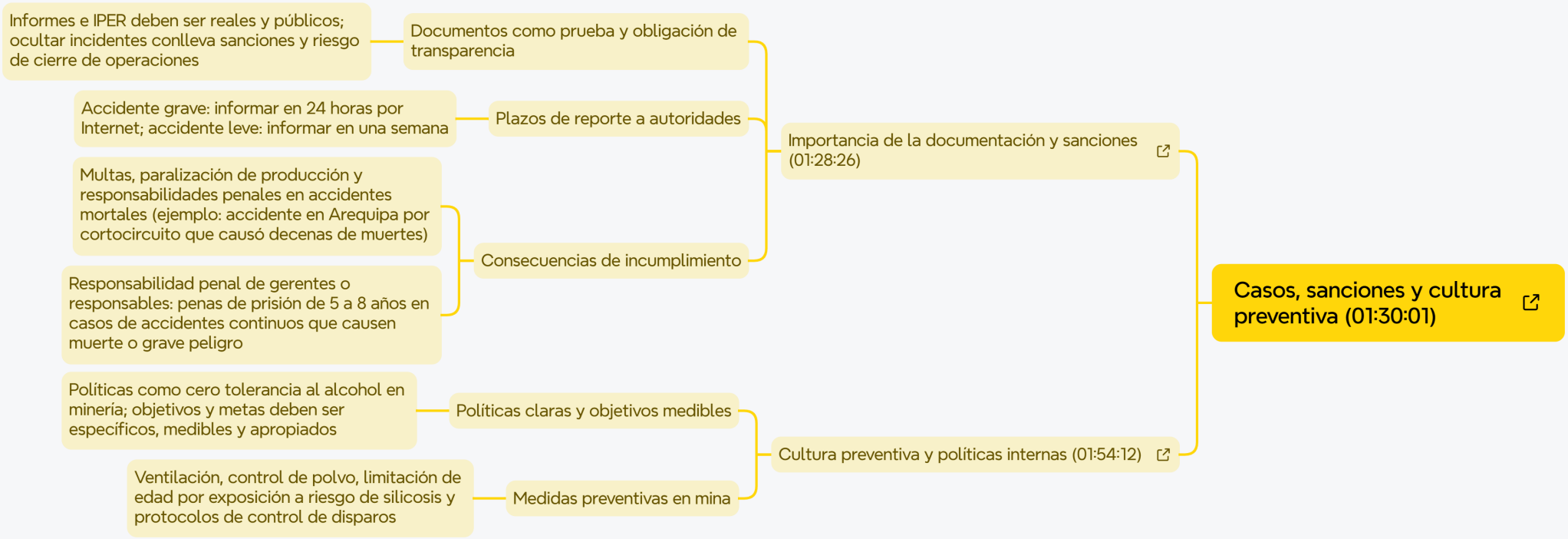

Comités, responsabilidades, políticas internas, marco legal y alcance de la ley (00:23:34)
Marco legal y alcance de la ley (00:29:51)
Ley 29783 promueve cultura de prevención y obligaciones del Estado, empleadores, sindicatos y trabajadores
Ámbito de aplicación: todos los sectores económicos, público y privado, incluyendo micro y pequeñas empresas
Organización del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Define funciones y responsabilidades para evaluar e incluir modificaciones normativas y organizacionales
Comités, responsabilidades y políticas internas (00:23:34)
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Obligatorio desde 20 trabajadores; menos de 20 se designa persona responsable capacitada
Constituido por mínimo 4 y máximo 12 miembros; se añade 1 por cada 100 trabajadores hasta 12
Principios de la ley relevantes
Responsabilidad, prevención, protección, compensación, primacía de la realidad, gestión integral, información y consulta
Primacía de la realidad: priorizar hechos reales que generan riesgo (ejemplo: riel de puerta corrediza al ras del suelo)
Funciones y organización del comité
Aprobar reglamento interno y programación anual; revisar documentos e informes sobre condiciones de trabajo
Promover formación, aprobar programa anual de capacitación, realizar inspecciones periódicas y participar en investigaciones de incidentes
Mantener libro de actas obligatorio y reportar a la máxima autoridad de la empresa en casos graves

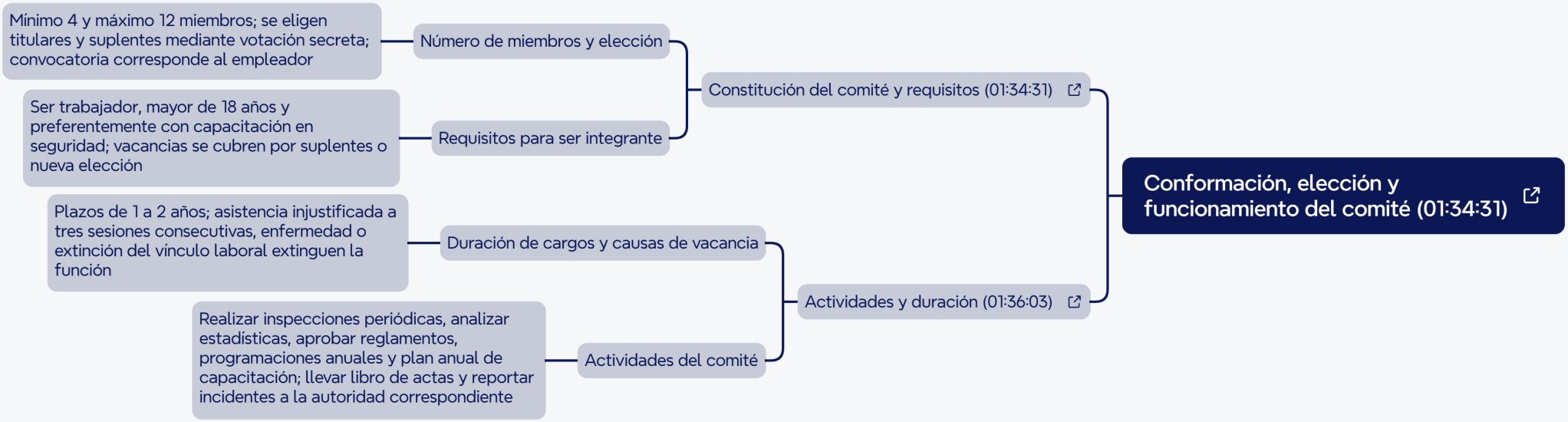

Obligaciones específicas del empleador, comunicación, investigación y contratistas (00:40:31)
Obligaciones específicas del empleador (00:40:31)
Implementar y organizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Garantizar constitución del comité, participación y consulta de trabajadores, y formación/capacitación en puesto
Identificar peligros, evaluar y gestionar riesgos, y considerar factores especiales
Atender a mujeres gestantes, personal con discapacidad y medidas antropométricas (lactarios, accesos adaptados)
Proveer EPP adecuados y supervisar calidad de los mismos
Seleccionar EPP según riesgo (químicos, ruido, golpes, humedad) y vigilar que no sean de mala calidad; médico ocupacional debe participar en selección
Realizar exámenes médicos ocupacionales iniciales, periódicos y de salida
Informar resultados; adecuados según función y detectar enfermedades profesionales; examen confidencial pero obligatorio
Comunicación, investigación y contratistas (00:44:53)
Establecer procesos de comunicación interna y externa
Canales: buzón de sugerencias, recursos humanos, sindicatos; difusión de normas y novedades
Investigar daños o indicios de fallas para mejora continua y mantenimiento preventivo
Investigar accidentes y fallas de maquinaria; programar mantenimientos para prevenir riesgos
Velar por seguridad de contratistas y subcontratistas
Empresa titular comparte responsabilidad y sanciones si ocurre un accidente en contratistas; debe supervisar condiciones y exigir cumplimiento normativo

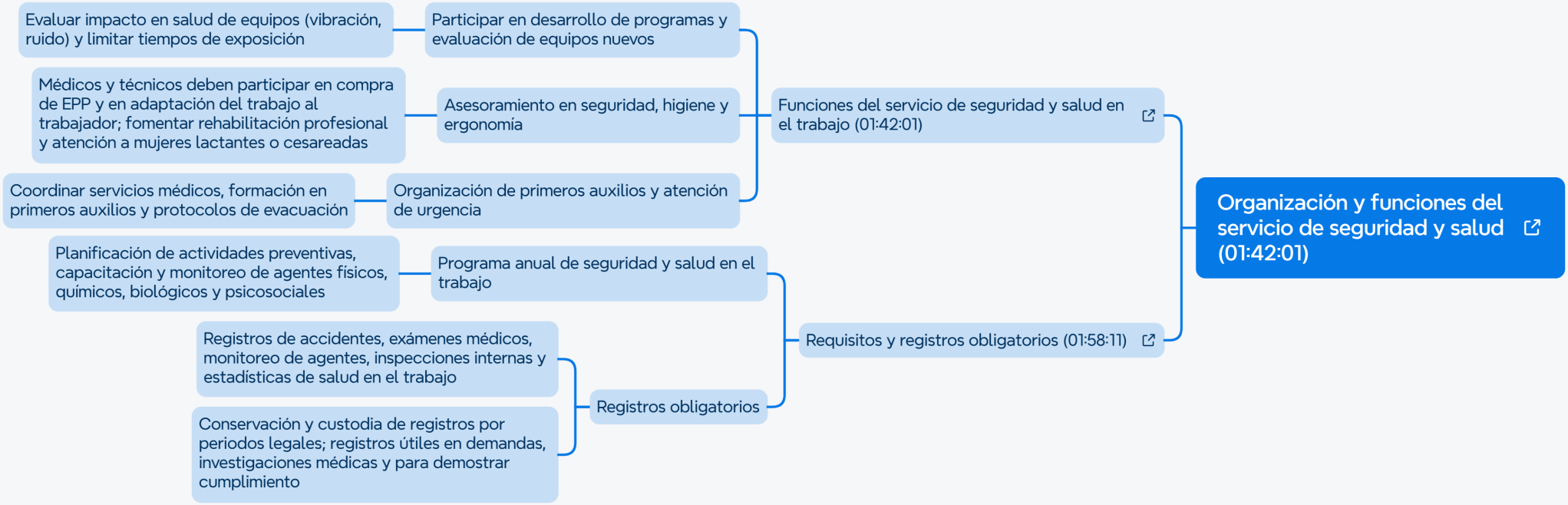

Riesgos operacionales y ejemplos prácticos (00:56:01)
Riesgos en minería y medidas preventivas (00:56:01)
Ejemplos operativos de riesgo y respuesta
Tormenta eléctrica en tajo abierto: paralización de labores, resguardo en suelo con casco y poncho para evitar rayos y granizo
Control de disparos en mina: esperar disipación, aplicar riego con agua y ventilar en interior para evitar polvo y silicosis
Presión de producción vs seguridad
Priorizar medidas de control aun si afecta productividad; definir instrucciones para interrumpir o abandonar tareas cuando exista riesgo intolerable
Ergonomía, trabajos monótonos y rotación (00:49:37)
Diseño de puestos y métodos para reducir riesgo ergonómico
Alternación de tareas, rotación y pausas activas para trabajos repetitivos y visuales
Ejemplos de afecciones por tipo de tarea
Oficina: varices, dolores lumbares y riesgo cardíaco por sedentarismo; necesidad de asientos ergonómicos y pausas activas
Operarios repetitivos: vibraciones, lesiones músculo-esqueléticas y fatiga visual; limitar exposiciones (ej. vibradoras) y programar descansos

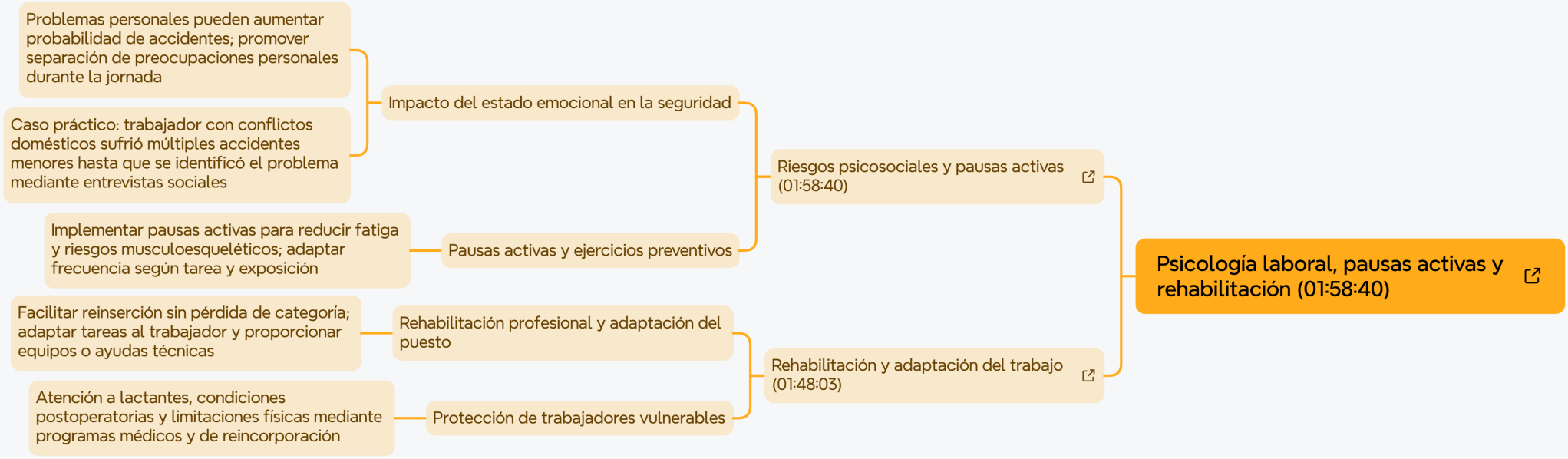
Derechos y obligaciones de los trabajadores (01:00:02)

- Derechos de los trabajadores (01:00:02)
  - Derecho a la comunicación libre y sin represalias
    - Comunicarse con inspectores (SUNAFIL, municipalidad, Ministerio de Trabajo) y expresar inquietudes sin presencia del empleador ni temor a hostilidad
  - Acceso a la información y documentación del SG-SST
    - Derecho a consultar registros y resultados de evaluaciones salvo información sensible de salud individual; documentación debe ser pública y visible
  - Participación en identificación de peligros y evaluación de riesgos
    - Participación directa, vía comité o sindicato; exigir que los IPER/hiper sean completos y reales para que se implemente cumplimiento
  - Protección contra medidas coercitivas por accidentes o enfermedades laborales
    - No pueden disminuir remuneración ni categoría por enfermedad profesional o accidente de trabajo; traslado debe ser a puesto de igual nivel y categoría
- Obligaciones de los trabajadores (01:12:46)
  - Cumplir reglamentos y participar en capacitaciones y entrenamientos
    - Las capacitaciones deben ser dentro de horas laborales; empresa debe facilitar transporte o traer instructores si es fuera de centro
  - Usar y cuidar adecuadamente instrumentos, equipos y EPP
    - No manipular maquinarias sin autorización escrita; incumplimiento puede llevar a sanciones, pago por daños o despido
  - Participar en investigación de accidentes y someterse a exámenes médicos
    - Obligación de asistir a exámenes médicos ocupacionales; acudir a primeros auxilios y reportar incidentes con veracidad a autoridades
  - Comunicar inmediatamente actos inseguros e incidencias
    - Reportar a delegados o representantes de seguridad; notificar cualquier situación que ponga en riesgo al trabajador o terceros


Casos, sanciones y cultura preventiva (01:30:01)
Importancia de la documentación y sanciones (01:28:26)
Documentos como prueba y obligación de transparencia
Informes e IPER deben ser reales y públicos; ocultar incidentes conlleva sanciones y riesgo de cierre de operaciones
Plazos de reporte a autoridades
Accidente grave: informar en 24 horas por Internet; accidente leve: informar en una semana
Consecuencias de incumplimiento
Multas, paralización de producción y responsabilidades penales en accidentes mortales (ejemplo: accidente en Arequipa por cortocircuito que causó decenas de muertes)
Responsabilidad penal de gerentes o responsables: penas de prisión de 5 a 8 años en casos de accidentes continuos que causen muerte o grave peligro
Cultura preventiva y políticas internas (01:54:12)
Políticas claras y objetivos medibles
Políticas como cero tolerancia al alcohol en minería; objetivos y metas deben ser específicos, medibles y apropiados
Medidas preventivas en mina
Ventilación, control de polvo, limitación de edad por exposición a riesgo de silicosis y protocolos de control de disparos


Conformación, elección y funcionamiento del comité (01:34:31)
Constitución del comité y requisitos (01:34:31)
Número de miembros y elección
Mínimo 4 y máximo 12 miembros; se eligen titulares y suplentes mediante votación secreta; convocatoria corresponde al empleador
Requisitos para ser integrante
Ser trabajador, mayor de 18 años y preferentemente con capacitación en seguridad; vacancias se cubren por suplentes o nueva elección
Actividades y duración (01:36:03)
Duración de cargos y causas de vacancia
Plazos de 1 a 2 años; asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas, enfermedad o extinción del vínculo laboral extinguen la función
Actividades del comité
Realizar inspecciones periódicas, analizar estadísticas, aprobar reglamentos, programaciones anuales y plan anual de capacitación; llevar libro de actas y reportar incidentes a la autoridad correspondiente


Organización y funciones del servicio de seguridad y salud (01:42:01)
Funciones del servicio de seguridad y salud en el trabajo (01:42:01)
Participar en desarrollo de programas y evaluación de equipos nuevos
Evaluar impacto en salud de equipos (vibración, ruido) y limitar tiempos de exposición
Asesoramiento en seguridad, higiene y ergonomía
Médicos y técnicos deben participar en compra de EPP y en adaptación del trabajo al trabajador; fomentar rehabilitación profesional y atención a mujeres lactantes o cesareadas
Organización de primeros auxilios y atención de urgencia
Coordinar servicios médicos, formación en primeros auxilios y protocolos de evacuación
Requisitos y registros obligatorios (01:58:11)
Programa anual de seguridad y salud en el trabajo
Planificación de actividades preventivas, capacitación y monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales
Registros obligatorios
Registros de accidentes, exámenes médicos, monitoreo de agentes, inspecciones internas y estadísticas de salud en el trabajo
Conservación y custodia de registros por periodos legales; registros útiles en demandas, investigaciones médicas y para demostrar cumplimiento


Psicología laboral, pausas activas y rehabilitación (01:58:40)
Riesgos psicosociales y pausas activas (01:58:40)
Impacto del estado emocional en la seguridad
Problemas personales pueden aumentar probabilidad de accidentes; promover separación de preocupaciones personales durante la jornada
Caso práctico: trabajador con conflictos domésticos sufrió múltiples accidentes menores hasta que se identificó el problema mediante entrevistas sociales
Pausas activas y ejercicios preventivos
Implementar pausas activas para reducir fatiga y riesgos musculoesqueléticos; adaptar frecuencia según tarea y exposición
Rehabilitación y adaptación del trabajo (01:48:03)
Rehabilitación profesional y adaptación del puesto
Facilitar reinserción sin pérdida de categoría; adaptar tareas al trabajador y proporcionar equipos o ayudas técnicas
Protección de trabajadores vulnerables
Atención a lactantes, condiciones postoperatorias y limitaciones físicas mediante programas médicos y de reincorporación

Registros, planificación y relaciones comunitarias (02:00:01)

- Importancia de registros y conservación (02:00:01)
  - Registros de accidentes, capacitaciones y auditorías como herramienta de control y evidencia
    - Mantener registros de incidentes peligrosos, inducción, entrenamiento y auditorías; conservación obligatoria según plazos legales
    - Registros de accidentes y enfermedades ocupacionales son requeridos por médicos y autoridades para diagnósticos, demandas o acciones legales
  - Ejemplos sobre custodia de documentos
    - Recursos Humanos conserva historiales; algunos documentos pueden eliminarse tras plazos (ej. cinco años) según normativa, pero registros sanitarios y de accidentes requieren preservación más amplia cuando hay implicancia de enfermedades profesionales
- Planificación, comunicación de emergencias y relaciones comunitarias (02:05:31)
  - Planificación y coordinación de información ante emergencias
    - Empleador debe garantizar medios de comunicación interna y coordinar con autoridades, servicios de intervención y vecinos en situaciones de emergencia
    - Señalización de zonas de emergencia y activación de alarmas para evacuación en disparos o liberación de gases
  - Casos prácticos de comunicación y consecuencias
    - Ejemplo: falla en mantenimiento al colocar candado en válvula de alivio provocó acumulación de gas, explosión de compresora, hospitalizaciones y contaminación de vecinos
    - Importancia de notificar a la comunidad y autoridades para atención médica, evacuación y mitigación de daños
- Enfermedades ocupacionales y trazabilidad laboral (02:03:48)
  - Relación entre historial laboral y enfermedades graves
    - Médicos investigan lugares de trabajo previos para atribuir enfermedades (ej. cáncer, plumbemia) a exposiciones laborales
    - Conservación de registros y certificados médicos facilita pruebas en demandas y tratamiento de enfermedades profesionales
  - Ejemplo de contaminación en zonas mineras
    - Cerro de Pasco como caso extremo de contaminación por plomo con efectos en adultos y niños; sanciones administrativas a empresas por contaminación comprobada